主題精選：自住房屋 📝 未讀
共收錄 2 篇文章。
1. 房地合一稅重購退稅之條件
發布日期: 2023-05-23
內文
首先，根據所得稅法第14條之8規定：
1. 先賣後買（申請退稅）：出售自住房屋、土地依第十四條之五規定繳納之稅額，自完成移
轉登記之日或房屋使用權交易之日起算二年內，重購自住房屋、土地者，得於重購自住房
屋、土地完成移轉登記或房屋使用權交易之次日起算五年內，申請按重購價額占出售價額
之比率，自前開繳納稅額計算退還。
2. 先買後賣（申報扣抵）：個人於先購買自住房屋、土地後，自完成移轉登記之日或房屋使
用權交易之日起算二年內，出售其他自住房屋、土地者，於依第十四條之五規定申報時，
得按前項規定之比率計算扣抵稅額，在不超過應納稅額之限額內減除之。
3. 前二項重購之自住房屋、土地，於重購後五年內改作其他用途或再行移轉時，應追繳原扣
抵或退還稅額。
其申請退稅條件茲整理如下：
1. 設籍：本人或配偶、未成年子女辦竣戶籍登記並居住。
2. 用途：該房屋出售前1年內無出租、供營業或執行業務使用。
3. 產權：建物產權須為本人或其配偶所有。
4. 期間：不論先賣後買或先買後賣，其移轉登記(權利)日相距2年內。
5. 申請：登記(交易)日次日起5年內申請退稅；先買後賣可於申報時直接扣抵。
6. 限制：重購於登記(交易日)後5年內改作其他用途
或再行移轉時，應追繳原扣抵或退還稅額。

2. 房地合一稅之重購退稅
發布日期: 2022-11-15
內文
小曾於111年11月1日以2,000萬元購買臺北市A房地，後於同年11月30日以1,500萬出售臺北市B
房地，房地合一稅應納稅額為94萬元，請問小曾在符合哪些條件下，得辦理重購退稅？又退
稅額為多少？
• (一) 重購退稅條件
1. 戶籍：個人或其配偶、未成年子女於A、B房地皆辦竣戶籍登記並居住。
2. 用途：A、B房地無出租、供營業或執行業務。
3. 時間：個人於先購買自住房屋、土地（A房地）後，自完成移轉登記之日或房屋使用權交
易之日起算二年內，出售其他自住房屋、土地者（B房地）。小曾於111年11月1日先購，於
同年11月30日後售，符合兩年內之要件。
4. 申請：於重購自住房屋、土地完成移轉登記或房屋使用權交易之次日起算五年內申請。
5. 產權：本人或其配偶。
• (二) 退稅額度
1. 依規定申報時，得按重購價額占出售價額之比率計算扣抵稅額，在不超過應納稅額之限額
內減除之。
2. 〔94萬元×（重購價額2,000萬元÷出售價額1,500萬元）〕，在不超過出售房地的應納稅額
額度94萬元內，全數應納稅款94萬元扣除「重購自住房地扣抵稅額」後，無須再自行繳
納稅額。
3. 但應注意重購之自住房屋、土地，於重購後五年
內改作其他用途或再行移轉時，應追繳原扣抵或退
還稅額。
注：本文圖片存放於 ./images/ 目錄下